

1500666-87.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083001/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 16981808 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 870/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2083001 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500666-87.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500666-87.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083001/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 16981808 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 870/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2083001 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Alexandre Pereira Miranda e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MIRANDA (nascido em 15/12/1994), SALOMÃO RODRIGUES DE LIMA (nascido em 25/07/1987) e EDNA PEREIRA DOS SANTOS THOMAZELLI GOMES FERRAZ (nascida em 03/07/1977), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c.c. art. 14, II, CP.

Consta dos autos que, em 24/03/2021, por volta das 18h30, na Rua Tiradentes, nº 513, Conjunto Residencial Iraí, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam tentado subtrair, para eles, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, bens

pertencentes a Renata Aparecida Oliveira de Carvalho e Edson Peixoto Nascimento, não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Em 25/03/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 100/101).

Em 07/06/2021, foi recebida a denúncia (fls. 192/193).

Os Réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 241/247, 258/260 e 275/277).

Manifestações do Ministério Público em relação às defesas prévias (fls. 256/257 e 283)

Em instrução, foram ouvidas vítimas e testemunhas, bem como tomados os interrogatórios dos Réus (fls. 332/334 e 355/357),

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 369/374).

A Defesa da Ré EDNA, em alegações finais, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória (fls. 382/385).

A Defesa dos Réus CARLOS e SALOMÃO, em alegações finais, consigna que ambos os Réus confessaram, sendo o caso de condenação com a fixação do regime semiaberto em relação a CARLOS e do regime aberto, em relação a SALOMÃO. Por fim, requer a liberação do veículo descrito na denúncia, de propriedade do Réu SALOMÃO, apreendido conforme fls. 44/49 e 50 (fls. 386/388).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente em relação aos Réus CARLOS e SALOMÃO, sendo o caso de absolvição da Ré EDNA.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelo auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo e do veículo apreendidos (fls. 23/24) e pela prova colhida em audiência. Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa em relação aos Réus CARLOS e SALOMÃO.

Em relação à Ré EDNA, não há prova de ter essa Ré concorrido à infração penal, sendo, portanto, o caso de absolvição, com fulcro no art. 386, V, CPP.

A vítima Renata Aparecida Oliveira de Carvalho disse, em juízo, que, no dia dos fatos, estava na quitanda, local dos fatos, para comprar frutas. Em dado momento, dois indivíduos entraram. Um deles ficou próximo à porta. O segundo lhe abordou, dizendo que era um assalto, lhe segurando. Ele estava armado. Ordenou que ela entregasse o seu dinheiro e celular. Não estava com esses pertences, naquele momento, por isso, não entregou. O indivíduo, então, segurou a sua filha. Houve agressão por parte desse indivíduo, que soltou a sua filha somente no momento da fuga. Os dois indivíduos fugiram, mas um motoboy visualizou a conduta deles, ao sair da quitanda. Ambos entraram em um veículo, onde já havia uma mulher, que os esperava. Foi esse motoboy quem acionou a polícia e seguiu o carro, passando informações. Os policiais conseguiram prender os três agentes. Reconheceu na delegacia os dois assaltantes que entraram no local. Os agentes foram presos por volta de duas horas após o roubo.

A vítima supracitada reconheceu, em audiência de instrução, o Réu SALOMÃO como um dos autores do crime, reconhecendo também o Réu CARLOS, manifestando certa dúvida quanto ao segundo reconhecimento.

A vítima Edson Peixoto Nascimento afirmou, em juízo, que estava conversando com Renata no local dos fatos, quando, foi abordado por um indivíduo, que deu voz de assalto. Ele estava armado. Conseguiu se desvencilhar e correr, gritando, fugindo do local. Por isso, não viu esse mesmo indivíduo segurando Renata. Soube, através dela, que o indivíduo em questão apontou a arma para a sua cabeça. Soube que havia um segundo indivíduo na porta do estabelecimento. Não viu um terceiro agente.

Afirmou, por fim, que não tem condições de reconhecer os agentes.

O policial militar Thiago Machado Ramalho afirmou que foram acionados sobre uma tentativa de roubo em um comércio, sendo fornecidas informações sobre o veículo

utilizado para a fuga. Localizaram o veículo em via pública. A condutora do veículo tentou retornar, quando viu a viatura, mas não conseguiu. Três indivíduos estavam no interior do veículo, sendo apreendido um simulacro de arma de fogo, no mesmo local. Ao serem questionados, os dois homens confessaram a tentativa de roubo, havendo a negativa de autoria por EDNA, que afirmou não saber da pretensão de CARLOS e SALOMÃO.

O policial militar Duílio Rodrigues da Silva prestou depoimento do mesmo sentido, acrescentando apenas que o simulacro de arma de fogo estava no interior de um compartimento, próximo ao câmbio.

Em seu interrogatório judicial, o Réu CARLOS confessou os fatos. Disse que mora em São Mateus e foi até Suzano, pois pretendia ir à casa de seu amigo, Mike. Como precisava de dinheiro, aceitou a proposta de um indivíduo, que lhe entregou um simulacro de arma de fogo. Foi até o local dos fatos, uma quitanda, junto com o Réu SALOMÃO, sendo o veículo conduzido pela Ré EDNA. Ela não sabia de nada. Entrou no local e deu a voz de assalto. Não agrediu a vítima Renata. Ordenou que ela entregasse dinheiro. Precisava pagar o aluguel e não tinha meios para isso. O Réu SALOMÃO ficou na porta da quitanda, dando cobertura.

Em seu interrogatório judicial, o Réu SALOMÃO confessou os fatos. Disse que a Ré EDNA não sabia de nada, apenas conduzia o veículo. Informaram para ela que iriam comprar bebida, na quitanda, local dos fatos. Ficou próximo da porta, enquanto o Réu CARLOS entrou e deu a voz de assalto. Não houve agressão às vítimas, que começaram a gritar. Deixaram o local, por isso, retornando para o veículo. Falaram para a Ré EDNA, nesse momento, que fizeram uma besteira. A Ré EDNA continuou na condução do veículo, em direção à sua casa. Em dado momento, foram abordados por policiais.

Em seu interrogatório judicial, a Ré EDNA negou os fatos, afirmando que o Réu SALOMÃO pediu para parar o veículo, dizendo que ele e o Réu CARLOS logo voltariam. Pensou que eles desceriam para comprar alguma bebida, como SALOMÃO sempre fazia. Não sabia que ambos pretendiam roubar. Não viu os dois com o simulacro de arma de fogo, não sabendo onde eles pegaram o simulacro. Soube do roubo somente depois que os policiais os abordaram, levando-os para a delegacia.

Assim, não há dúvida de que foram os Réus CARLOS e SALOMÃO quem tentaram subtrair para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, os bens pertencentes às duas vítimas, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo, em concurso de agentes, na modalidade tentada.

Conforme consta acima, os Réus supracitados confessaram os fatos, sendo os seus interrogatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo, ainda o reconhecimento judicial da vítima Renata e firme depoimento desta vítima, corroborando a versão apresentada pelos Réus em questão.

No que tange à Ré EDNA, a negativa de autoria apresentada em juízo corroborou a versão apresentada pelo policial militar Thiago, também em juízo, no sentido de que essa Ré afirmou aos policiais, assim que abordada, não ter ciência da pretensão dos demais Réus.

Importa mencionar que a versão de EDNA também é corroborada pela versão apresentada pelo Réu SALOMÃO, que foi claro no sentido de terem ludibriado EDNA, para que ela os aguardasse, no interior do veículo, mencionando também que, após a tentativa de roubo, ambos falaram para EDNA que "fizeram uma besteira", sem constar dos autos qualquer informação a respeito de qual seria a alegada besteira.

É relevante destacar que, embora um simulacro de arma de fogo tenha sido apreendido no interior do veículo, conduzido por EDNA, não se pode afirmar, com certeza, que EDNA tinha ciência do fato desse simulacro estar no interior do veículo.

É crível se cogitar que os Réus CARLOS e SALOMÃO tenham tentado praticar o roubo e, após a impossibilidade de consumação desse crime e com a necessidade de fuga, tenham escondido o simulacro em questão, no interior do veículo. Nesta hipótese, a versão dos fatos apresentada por EDNA se mostra razoável, não havendo que se falar em adesão dessa Ré à conduta dos demais agentes, conforme mencionado pelo Ministério Público, em alegações finais.

Em outras palavras, no caso, deve ser dada credibilidade à versão dos fatos apresentada pela Ré e corroborada por outras provas, colhidas em audiência de

instrução.

Ademais, no que tange à alegada tentativa de EDNA fugir da abordagem policial, ao tentar retornar com o veículo, enquanto o conduzia, a prova constante dos autos não evidencia, com clareza, como se deu essa pretensa tentativa de fuga. Consta dos autos apenas a alegação dos policiais a respeito de uma tentativa de retorno, feita por EDNA, não constando qualquer informação adicional a esse respeito.

Logo, à evidência, não é possível concluir que houve a adesão de EDNA à conduta dos demais Réus, não sendo possível afirmar que essa Ré agiu com dolo, durante a condução do veículo, na intenção de viabilizar a fuga dos demais Réus, logo após a tentativa de roubo.

Portanto, no tocante à Ré EDNA, é o caso de absolvição, com fulcro no art. 386, V, CPP, pela ausência de prova de ter concorrido à infração penal.

Em relação aos Réus CARLOS e SALOMÃO, os fatos são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes eram exigidas condutas diversas das que exerceram. Presente, destarte, a culpabilidade.

Diante disso, a condenação de CARLOS e SALOMÃO é medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Está presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), conforme a prova acima. Também presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP), conforme acima exposto.

Por fim, houve a tentativa de subtração de patrimônio de duas vítimas, no mesmo contexto fático, o que caracteriza concurso formal (art. 70, CP) entre as duas tentativas de roubo, descritas na denúncia e pelos quais os Réus são condenados.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando que as tentativas de roubo são idênticas, a dosimetria da pena será feita conjuntamente para ambos os crimes.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi mais grave que o normal, pois utilizado simulacro de arma de fogo, a aumentar o temor causado às vítimas.

O Réu CARLOS ostenta maus antecedentes, pois consta uma sentença condenatória anterior, transitada em julgado (processo nº 0008410-66.2013.8.26.0495 - fls. 81/82), tendo decorrido o prazo depurador desde o fim do cumprimento da pena. O Réu SALOMÃO, por sua vez, ostenta bons antecedentes (fls. 84/85).

Não há provas a respeito da personalidade dos Réus. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra eles se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou reduzir a pena dos Réus. Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto.

As circunstâncias do crime são graves: trata-se de tentativa de roubo no local de trabalho de uma das vítimas e local onde a segunda vítima fazia compras, ou seja, local onde as vítimas se sentem, de certo modo, seguras, o que torna essa circunstância judicial desfavorável.

Não houve consequência especialmente gravosa pela prática delituosa, pois os fatos não ultrapassaram a esfera da tentativa, não tendo os Réus logrado êxito na subtração de quaisquer bens das vítimas.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo as demais neutras, fixo a pena base do Réu CARLOS em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em relação ao Réu SALOMÃO, também observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de duas circunstâncias

judiciais desfavoráveis, uma circunstância judicial favorável e as demais neutras, fixo a pena base desse Réu em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) em relação aos dois Réus, não havendo agravante, razão pela qual reduzo a pena base de ambos em 1/6, fixando a pena provisória de CARLOS em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e de SALOMÃO em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase da dosimetria.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, CP, exaspero a pena provisória em 1/3, restando a pena de CARLOS em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e a pena de SALOMÃO em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de tentativa, e tendo sido percorrido quase todo o iter criminis, reduzo a pena em 1/3, restando a pena definitiva de CARLOS em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena definitiva de SALOMÃO, por sua vez, será de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Por fim, em havendo o concurso formal de dois crimes e sendo ambas as penas iguais, exaspero uma delas em 1/6, restando a pena final de CARLOS em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. A pena final de SALOMÃO, por sua vez, será de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado para ambos os Réus.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira dos Réus, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, absolvo EDNA PEREIRA DOS SANTOS THOMAZELLI GOMES FERRAZ, nos termos do art. 386, V, CPP; e julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar os Réus CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MIRANDA e SALOMÃO RODRIGUES DE LIMA como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, c.c. art. 14, II, CP, por duas vezes, na forma do art. 70, CP, sendo:

- O Réu CARLOS às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, pelo mínimo legal;

- O Réu SALOMÃO às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelo mínimo legal. Considerando a pena em concreto fixada e o regime inicial de cumprimento da pena, não concedo ao Réus CARLOS e SALOMÃO o direito de recorrer em liberdade. Todavia, ante a absolvição da Ré EDNA, determino a imediata expedição de alvará de soltura. Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se os Réus CARLOS e SALOMÃO para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condene, ainda, os Réus CARLOS e SALOMÃO ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA